

1504308-95.2019.8.26.0565

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... o paciente da prática do crime de roubo majorado nos Autos n. 0367813-41.2015.8.19.0001, da 41ª Vara Criminal da comarca da Capital/RJ." - (grifei) - (HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022). "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA DELITIVA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1504308-95.2019.8.26.0565

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, - 2366383/2019 - 03º D.P.

S.CAETANO DO SUL, 5728053 - 03º D.P. S.CAETANO DO SUL, 85/19/132 - 03º D.P.

S.CAETANO DO SUL, 2366383 - 03º D.P. S.CAETANO DO SUL, 85/19/132 - 03º D.P.

S.CAETANO DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYARA SOUZA e outro

Data da Audiência:

30/05/2022

Justiça Gratuita

Em 30 de maio de 2022⁰ às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Rosinei Horstmann Saikali. Presente o réu Arthur Orlando Fonseca Domingues. Presente o Defensor

Público, Dr. Diego Miguel Ferreira Cardoso. Presente a vítima Priscila Gonçalves Costa. Presentes as testemunhas comuns Vinícius Iwamoto Azzi e José Eduardo Araújo. Ausente a testemunha comum Cássio Vieira Saez. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Cassio, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. ARTHUR ORLANDO FONSECA DOMINGUES, qualificado às fls. 61 e 63, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, porque, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 15h:30min, na Rua Presidente Venceslau Braz, nº 240, Parque São Vicente, nesta cidade e comarca de Mauá, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Priscila Gonçalves Costa, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento, conforme a seguir descrito (fls. 94/95). A denúncia foi oferecida (fls. 93) e recebida (fls. 104). O réu foi citado (fls. 119) e apresentou defesa preliminar (fls. 123/124). O recebimento da denúncia foi mantido e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 125/129). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a vítima Priscila Gonçalves Costa (gravação audiovisual), as testemunhas Vinícius Iwamoto Azzi (gravação audiovisual) e José Eduardo Araújo (gravação audiovisual), e, por fim, o réu Arthur Orlando Fonseca Domingues (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha e Cássio V. Saez (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foi ouvida a vítima Priscila Gonçalves Costa (fls. 5 e 10), as testemunhas Vinícius Iwamoto Azzi (fls. 17), Claudinei Soares Domingues (fls. 14/15) e Mayara Silva de Souza (fls. 22/23) e o réu Arthur Orlando Fonseca Domingues (fls. 61). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Arthur, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o reconhecimento do estelionato privilegiado, a causa de diminuição de pena da menor importância, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Foto do réu (fls. 11). Relatório de investigação (fls. 6/8). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 18). Fotos do local dos fatos (fls. 20/21). Folha de antecedentes (fls. 96/99 = 108/111) e certidão (fls. 112/114). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A autoria não restou comprovada. Em juízo, a vítima Priscila Gonçalves Costa disse que: a) eu anunciei um ar condicionado por mercado livre; b) eu comecei a conversar com uma pessoa por e-mail, depois por whatsapp, esta pessoa se passou por Mayara, e mandou os emails que com confirmação de pagamento; c) ela perguntou se poderia mandar um Uber retirar o aparelho e eu disse que sim; e) como o dinheiro não havia caído, eu percebi que era uma fraude; e) eu tinha a placa da

moto do Uber, eu entrei em contato com o Uber, ele me disse onde havia entregado o ar condicionado, daí eu descobri que ele foi entregue para um homem; f) eu não recuperei o ar condicionado; g) eu não fui até o local onde havia sido entregue o ar condicionado; h) eu conversei com a Mayara; i) eu não tive contato com o Arthur, mas sei que foi o Arthur que recebeu o ar condicionado; j) era um ar condicionado portátil, ele era semi-novo, valia R\$ 2.500,00, mas estava vendendo ele por R\$ 1.500,00; k) o e-mail estava em nome de Mayara; l) quando eu entreguei o ar condicionado, já havia emails que já havia sido pago e que o dinheiro iria ser creditado na segunda-feira; m) o rapaz do Uber me disse que quando ele foi entregar o aparelho, saiu uma Senhora e depois veio um rapaz que pegou o aparelho, inclusive a Senhora perguntou para o Arthur o que ele estava recebendo de novo e o Arthur mandou colocar para dentro que é meu que eu resolvo; n) as tratativas da compra e venda foram com uma mulher chamada Mayara, inclusive por mensagens de voz; o) nem pelo Mercado Livre eu fui ressarcida, eles me disseram que como eu havia feito a negociação com ela, eles não iriam me ressarcir (gravação audiovisual e fls. 5 e 10). A testemunha Vinícius Iwamoto Azzi, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu fiquei sabendo que a Priscila caiu num golpe; b) ela estava vendendo o ar condicionado em um aplicativo, acho que OLX; c) me chamaram pelo 99 para entregar o ar condicionado; d) chegou um menino de uns 25 anos para pegar o ar condicionado; e) ele pegou rápido e entrou, a avó do menino saiu para fora, perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que fui entregar um ar condicionado para o neto dela e ela disse que ele somente aprontava; f) depois de uma semana a Priscila me ligou e perguntou se lembrava onde eu havia entregue o ar condicionado, eu disse que sim, voltei ao local e tirei fotos e de um carro que estava na frente; g) eu tenho 100% de certeza que fotografei a mesma casa; h) acho que ele tinha uns 24 ou 25 anos, porque ele estava de touca ao pegar o ar condicionado e ele foi bem rápido para pegar o ar condicionado; i) não fiz reconhecimento na Delegacia; j) não sei se há uma Mayara na casa, somente saiu esse; k) a avó do menino disse que ele somente aprontava e estava aprontando mais uma vez (gravação audiovisual e fls. 17). Judicialmente, a testemunha José Eduardo Araújo disse que: a) chegou ao nosso conhecimento esse boletim de ocorrência, no qual a Priscila do aplicativo Mercado Livre ela tinha negociado a venda; b) um Uber foi buscar o ar e entregar em Itaquera, mas ele mudou de rota e foi para a Rua Presidente Venceslau Braz; c) a Priscila falou que não recebeu o pagamento; d) Vinicius reconheceu ele como sendo a pessoa que entregou o ar condicionado no dia; e) fui até na casa do Vinicius, o pai dele disse que ele morava lá com o Vinicius, mas que o Vinicius estaria preso; f) o pai dele disse desconhecer sobre o ar condicionado; g) não tive contato com o Arthur; h) presenciei o Vinicius reconhecer o Arthur por foto, foram mostradas várias fotos a ele (gravação audiovisual). Por fim, o réu Arthur Orlando Fonseca Domingues, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) desconheço isso; b) na casa da Presidente Venceslau Braz, moram eu, o meu pai Claudinei Soares Domingues e o meu tio Carlos Soares Domingues; c) a minha avó não mora comigo, ela mora na Bahia, somente tenho avó por parte de mãe; d) eu não conheço nenhuma Mayara; e) eu não comprei um ar condicionado da Priscila pelo Mercado Livre, não tenho cadastro, nunca fiz compra pela internet (gravação audiovisual e fls. 61). Pois bem, pela foto do réu (fls. 11), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 18), fotos do local dos fatos (fls. 20/21), como também pela declaração da vítima Priscila Gonçalves Costa (gravação audiovisual e fls. 5 e 10), pelos depoimentos das testemunhas Vinícius Iwamoto Azzi (gravação audiovisual e fls. 17) e José Eduardo Araújo (gravação audiovisual), e pela autodefesa do réu Arthur Orlando Fonseca Domingues (gravação audiovisual e fls. 61), foi comprovado que a vítima anunciou à venda um ar-condicionado portátil, pelo valor de R\$ 1.500,00, no site do Mercado Livre e o negociou, por e-mail e pelo aplicativo WhastApp, com uma pessoa de nome "Mayara Silva de Souza", que lhe enviou um link falso confirmando o pagamento pelo referido produto. Então, foi contratada a testemunha Vinicius, pelo aplicativo 99, que conduzia o veículo Renault/Sander, placas EVV-9742, para retirar o ar-condicionado na casa da vítima e levar para a residência do réu. Posteriormente, a vítima percebeu que não havia recebido nenhum valor pelo ar-condicionado, tendo um prejuízo de R\$ 1.500,00. A vítima Priscila

entrou em contato com a testemunha Vinicius, que tirou fotos da frente do imóvel em que ele havia entregue o ar-condicionado e reconheceu fotograficamente o réu Arthur (fls. 18). Contudo, nesta audiência, a testemunha Vinicius disse categoricamente que não realizou nenhum reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial (gravação audiovisual) e a prova da autoria cingia-se ao seu depoimento extrajudicial (fls. 18). De mais a mais, ainda que a testemunha Vinicius tivesse reconhecido o réu em juízo, o reconhecimento estaria maculado, porque o reconhecimento extrajudicial foi somente fotográfico e não foram apresentadas outras fotografias para esta testemunha. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. EVIDENTE ILEGALIDADE APTA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo o entendimento mais recente desta Corte, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado nos Autos n. 0367813-41.2015.8.19.0001, da 41ª Vara Criminal da comarca da Capital/RJ." - (grifei) - (HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022). "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EIVADO DE IRREGULARIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para que a prisão preventiva possa ser decretada, é imprescindível a demonstração de indício suficiente de autoria delitiva. 2. Reconhecimento fotográfico feito em delegacia e sem observância do art. 226 do CPP, ausente no auto do procedimento a descrição prévia do suspeito e com alinhamento sugestivo de imagens de pessoas que nem sequer possuíam características semelhantes, não é dado confiável para submeter o réu, presumidamente inocente, ao rigor do cárcere, ainda que de forma cautelar. O risco de que o precário apontamento gere a suspeita de inocente é elevado, ausente o fumus comissi delicti exigido para a decretação da medida de coação. 3. A Sexta Turma, no julgamento do HC n. 598.886/SC, rechaçou o elemento informativo eivado de irregularidades, realizado de forma temerária, e destacou a alta suscetibilidade, as falhas e as distorções desse procedimento, por possuir, quase sempre, alto grau de subjetividade e de falibilidade, com o registro, na literatura jurídica, de que é uma das principais causas de erro judiciário. Adota-se o mesmo entendimento no caso concreto, uma vez que não há sinal robusto, que indique, com razoabilidade, que o acusado foi o provável autor do roubo a ele imputado. 4. Agravo regimental não provido." - (grifei) - (AgRg no HC 643.429/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Por fim, o réu negou o crime (gravação audiovisual e fls. 61). Desta maneira, há indícios de que o réu Arthur cometeu o crime, porque a testemunha Vinicius não tem dúvidas de que entregou o ar-condicionado da vítima Priscila no endereço do réu, mas não há certeza quanto à autoria delitiva, porque moram outros homens na casa. III - Dispositivo. Em razão do exposto, ABSOLVO o réu ARTHUR ORLANDO FONSECA DOMINGUES (R.G. nº 38.963.612-5 - filho de Claudinei Soares Domingues e Geomara Santos da Fonseca - fls. 61 e 63), da imputação do crime de estelionato, previstos no artigo 171, caput, do Código Penal, contra a vítima Priscila Gonçalves Costa, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não

recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.